



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2016

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין אסתי שחל

בעניין:

סופיר ליאור

עמק חפר 14, נתניה

התובע

- נגד -

זהוראי סיגל

עמק חפר 14, נתניה

הנתבעת

פסק דין

1. עניינה של התביעה מתן צו המורה לנתבעת לחדול מלחנות רכבים ואופנועים בשטח המעבר המשמש יציאה מהחניה הצמודה לדירתו של התובע. כן התבקש ליתן צו המורה לנתבעת להסיר את המעקה שהקימה במרפסת דירתה, ולהעתיקה אל תוך שטח דירת הנתבעת.
2. עסקינן בבית המשותף שברחוב עמק חפר 14, הידוע כגוש 8230 חלקה 16 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף").
3. התובע הוא מחזיק בדירה בבית הידועה כחלקת משנה 3 לה צמודים, בין היתר, קרקע, המסומנת בתשריט רישום הבית המשותף (להלן: "התשריט" או "תשריט הבית המשותף") באות ג' שחלק ממנה יועד לשמש כחניה מקורה, ראה בתשריט האמור.
4. הנתבעת היא בעלת דירה אחרת בבית הידועה כחלקת משנה 2 לה צמודים, בין היתר, קרקע המסומנת בתשריט באות ב' שחלק ממנה משמש כחניה מקורה, ראה בתשריט האמור.
5. טענות התובע יפורטו להלן בתמצית: הנתבעת ובני משפחתה נוהגים להחנות את רכביהם הכוללים מכוניות ואופנועים בשטח המעבר המשמש יציאה מהחניה הצמודה לדירת התובע; חנית הרכבים באופן האמור מונעת מהתובע מלהחנות 2 רכבים בחניה הצמודה לדירתו; פניות התובע לנתבעת לחדול ממעשיה אלו העלו חרס; הנתבעת ובני משפחתה גורמים לנזקים לרכבו של התובע עד כי נאלץ להוציא כנגדם צו הרחקה; הנתבעת הרחיבה את מרפסת דירתה והקימה גדר החורגת משטח מרפסת דירתה; הגדר האמורה סמוכה לחלון הממ"ד שבדירת התובע באופן הפוגע בפרטיותו.
6. טענות הנתבעת יפורטו להלן בתמצית: שטח המעבר מהווה חלק מהרכוש המשותף של הבית; בעלי דירות נוספים בבית, לרבות התובע בעצמו, נוהגים להחנות את רכבם בשטח המעבר; התובע נוהג להגיש תלונות סרק כנגד הנתבעת ובני משפחתה במטרה תוך שהוא מוציא דיבתם לשווא; הנתבעת רכשה את דירתה כפי מצבה הפיזי כיום ובכלל זה את מרפסת דירתה.

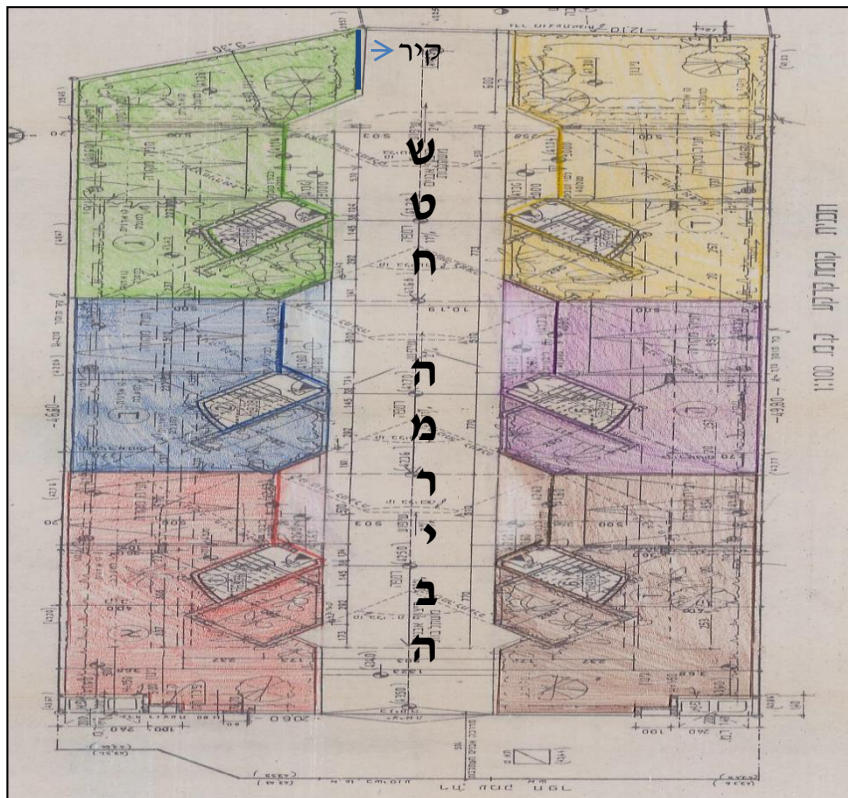


מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2016

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. ביום 4.12.16 ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים. אציג את רשמיי, בין היתר, באמצעות הדגמתם על גבי הקטע הרלבנטי מתוך תשריט הבית המשותף. יודגש כי התשריט מובא לצורך המחשה בלבד:



- א. מדובר בבית משותף המכיל 6 דירות.
- ב. הכניסה לבית היא באמצעות שער פלסטיק המוביל לשטח המריבה, מושא המחלוקת, (להלן: "שטח המריבה") מרחוב עמק חפר.
- ג. הכניסה לדירות ולחניות הצמודות לכל אחת מהדירות היא בצדי שטח המריבה.
- ד. במועד הביקור נצפו 2 מכוניות בשטח המריבה. אחת מהמכוניות חנתה בסמוך לקיר החיצוני של הצמדה ג' שבחזקת התובע (ראה על גבי התשריט מסומן בכחול), והשנייה הייתה בנסיעה משטח המריבה ליציאה לכיוון רחוב עמק חפר. כן נצפה אופנוע חונה סמוך לכניסה לדירת הנתבעת.
- ה. המרפסת, מושא המחלוקת, ממוקמת בקומה הראשונה של דירת הנתבעת ותחומה במעקה פלסטיק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2016

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. בתיק נשמעו ראיות הצדדים. כן נשמעו סיכומיהם בע"פ, ועתה נותר להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

9. בהתאם לתשריט הבית המשותף שטח המריבה נכלל ברכוש המשותף של הבית.
10. הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות ונועד לשמש את כולם או את מרביתם (ראו ההגדרה בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1962 (להלן: "חוק המקרקעין").
11. ככלל, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית היא הגוף המוסמך לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף, והשימוש בו, ראו סעיף 5(א) לתקנון המצוי בתוספת הראשונה של חוק המקרקעין.
12. במקרה דנן, לא נטען, וממילא לא הוכח, כי האסיפה הכללית נתנה את הסכמתה לשימוש לצורכי חניה בשביל המעבר.
13. עם זאת, ההלכה קובעת כי בעל דירה רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף אף בלא אישורה של האסיפה הכללית ובלבד שמדובר בשימוש רגיל וסביר לפי תנאי הזמן והמקום אשר אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראו ע"א 549/73, וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, בעמ' 648.
14. מתשריט רישום הבית המשותף עולה כי רוחב שטח המריבה הוא כ- 5 מטר לכל אורך השטח האמור כאשר קיימת תוספת שטח קטנה בקדמת החניות הצמודות לדירות הבית, ראו בתשריט הנ"ל.
15. חנית מכונית לאורך שביל המריבה ובצדדיו, אינה סבירה בעיני לאור העובדה שרוחבו, כאמור, של שטח המריבה כ- 5 מטר בלבד, ורוחב מכונית ממוצעת הוא כ- 2 מטר, מה שמותיר שטח ברוחב פנוי של כ- 3 מטרים בלבד לצורך נסיעת רכבים. השטח הנותר אמנם מאפשר נסיעה של מכוניות לצד מכוניות חונות, אך מדובר במעבר צר במיוחד אשר מקשה על תמרון מכוניות מהחניות הצמודות ואליו, ואף אינו מאפשר כניסה ויציאה של רכבים בעת ובעונה אחת בשטח המריבה. משכך, לא מצאתי כי חניית מכוניות בשטח המריבה היא שימוש רגיל וסביר לפי תנאי הזמן והמקום הנוגעים לבית מושא ההליך.
16. שונה המצב לגבי חנית אופנועים בשטח המריבה. התרשמתי כי אופנוע אשר חונה בצדי שטח המריבה אינו מהווה הפרעה לנסיעת רכבים בשטח האמור, ומשכך, מצאתי כי חנית אופנועים בשטח המריבה מהווה שימוש רגיל וסביר בתנאי הזמן והמקום הנוגעים לבית, מושא ההליך.
17. בעת שמיעת העדויות בתיק, טען התובע, לראשונה, כי השטח הסמוך לקיר החיצוני של הצמדה ג', בו מחנים הנתבעת ובני משפחתה את רכבם הוא שטח שבבעלותו, ומשכך טען כי אין הנתבעת רשאית עוד לחנות בשטח האמור (ראה פרוטוקול מיום 4.12.16, עמ' 1, שורות 10-15). טענה זו לא בא זכרה בכתב הטענות שהוגש ע"י התובע, והיא הועלתה לראשונה בעת שמיעת העדויות בתיק. העלאת הטענה כאמור מהווה הרחבת חזית אסורה, ודינה להידחות. ראה לעניין זה אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 2015), עמ' 145 :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/169/2016

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"משקבעו בעלי הדין את רשימת הפלוגות העומדות לדיון, גודרת רשימה זו את הסוגיות שבהן ידון בית המשפט, ואין להרחיב את הדיון לשאלות משולבות של עובדה ומשפט שלא נכללו באותה רשימה.... רשימת הפלוגות העומדת לדיון מעוצבת בכתבי הטענות של בעלי הדין. משכך, טענה שמעלה בעל דין שלא הועלתה מלכתחילה בכתבי טענותיו מהווה שינוי חזית, ויש לדחותה".

ראו גם רע"א 9123/05, אדמוב פרוייקטים (89) בע"מ (בפירוק מרצון) נ' סיטי סטייט מקבוצת אלפו בע"מ (פורסם בנבו):

"הרציונל העיקרי העומד בבסיסה של הלכה זו הוא מניעת עיוות דין, והדברים מקבלים משנה תוקף שעה שמשנה החזית הוא התובע. מבחינת הנתבע, משקפים כתבי הטענות של התובע את עילת התביעה נגדו, ועל בסיסם הוא בונה את קו הגנתו. אם יאפשר בית המשפט לתובע לשנות את גרסתו במהלך הדיונים, הרי שיכולתו של הנתבע להתגונן עלולה להיפגע. יוצא אפוא, כי בהלכה זו, כמו גם בהוראות אחרות שעניינן סדרי דין, הפרוצדורה אינה אך קביעת "כללי המשחק", ופעמים רבות יש והיא באה להגן על זכויותיהם המהותיות של הצדדים".

18. למעלה מן הדרוש, מצאתי לדחות טענה זו גם לגופה. עיון בתשריט הבית המשותף מעלה כי השטח האמור מהווה חלק משטח המריבה והוא נכלל ברכוש המשותף של הבית (וראו סעיף 125 (א) הקובע כי "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו").

19. זאת ועוד, לצורך הוכחת טענת הבעלות באותו השטח הגיש התובע מפת מדידה חתומה, לכאורה, ע"י מודד בשם גנאים מוחמד. על גבי המפה סומן שטח מקווקו באדום בסמוך לקיר החיצוני של הצמדה ג' ובצדו נכתב "קו חלוקה ע"פ תשריט מאושר. שטח חריגה של השכן משמש חניה לרכב". לא מצאתי להסתמך על המסמך האמור, הן מהטעם שהמסמך לא הוגש כחוות דעת, זאת על אף שמדובר בעניין שבמומחיות, והן מהטעם שהמודד לא הובא לעדות לצורך חקירתו.

יתירה מכך, מהמסמך כלל לא ברור על איזה "קו חלוקה" המדובר ועל איזה "תשריט מאושר" המדובר, וכיצד יש באלה כדי להקים זכויות קנייניות לתובע.

20. טענת התובע כי הנתבעת הרחיבה את מרפסת דירתה והקימה מעקה החורג משטח מרפסת דירתה, וכי מעקה זה מצוי בסמוך לחלון הממ"ד שבדירת התובע באופן הפוגע בפרטיותו נטענה אף היא בעלמא. לא ברור האם החריגה הנטענת היא ביחס לתשריט הבית המשותף ו/או ביחס לתכנית היתר הבניה. כך או אחרת, התובע לא הגיש כל ראיה על מנת לתמוך בטענתו זו, ומשכך מצאתי לדחותה.

21. אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, מצאתי לקבל את התביעה בחלקה ולאסור על התובע ו/או מטעמו ועל הנתבעת ו/או מי מטעמה לחנות מכוניות בשטח המריבה. כן אני מתירה חניית אופנועים בצידי שביל המריבה בלבד, למעט בשטחים המצויים בקדמת החניות הצמודות לדירות הבית.

22. בהינתן כי התביעה התקבלה בחלקה לא מצאתי לחייב את הנתבעת בגין הוצאות ההליך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/169/2016

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 14 במרץ 2017, ט"ז אדר תשע"ז.

**אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה**